

Aula 02

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual Civil*

Autor:
Ricardo Torques

28 de Janeiro de 2023

Sumário

Competência Interna.....	2
1 – Introdução.....	2
2 – Classificação da competência	3
3 – Critérios	3
3.1 – Critério objetivo.....	4
3.2 – Critério territorial.....	5
3.3 – Critério funcional	5
4 – Justiças Cíveis	5
5 – Competência Interna do CPC	6
6 – Método para Identificar o Juízo Competente	11
7 – Modificação da Competência	12
8 – Incompetência	15
9 – Conflito de Competência	17
Cooperação Nacional.....	18
Questões Comentadas	20
FCC	20
VUNESP.....	37
Lista de Questões.....	44
FCC	44
VUNESP.....	50
Gabarito.....	53



COMPETÊNCIA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na aula de hoje vamos estudar os arts. 42 a 69 do CPC. Veremos o tema competência. Passaremos por análise teórica da competência, competência no âmbito interno e cooperação nacional.

Boa aula!

COMPETÊNCIA INTERNA

1 – Introdução

A competência é a **capacidade de exercer a jurisdição**.

A jurisdição, como parcela do Poder Estatal, é a capacidade genérica de dizer o direito de forma definitiva. A competência, por sua vez, retrata essa capacidade aplicada ao **caso concreto**.

Ao passo que a jurisdição é um poder nacional para dizer o direito, a competência é o exercício dessa jurisdição no caso concreto. Assim, enquanto *todos os magistrados possuem jurisdição, apenas um deles será competente para resolver determinado caso*.

Estudar a competência interna, portanto, é desvendar quem é o juiz concretamente competente. Portanto, a **finalidade** principal da competência é **organizar o sistema judiciário brasileiro**, atribuindo a diferentes juízes a jurisdição no caso concreto.

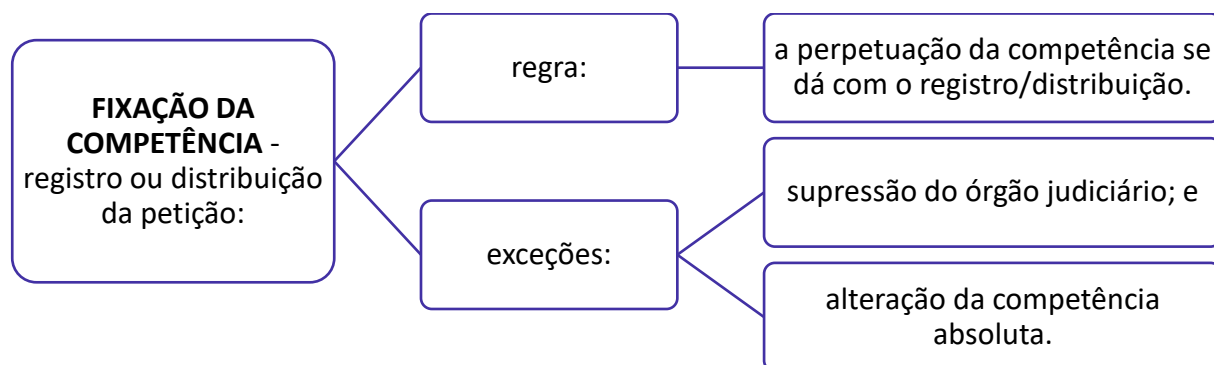
O CPC não aborda a competência nos processos criminais. A aplicação se dá sobre as causas cíveis (ou não penais). Além disso, é importante registrar que o CPC é diretamente aplicável às causas cíveis que tramitam perante a justiça comum, estadual ou federal; e, aplica-se de forma subsidiária às causas que tramitam perante a justiça especializada, que envolve a justiça eleitoral, do trabalho e a militar.

No art. 43, temos a tratativa do momento em que é determinada a competência, ou seja, o exato instante em que a jurisdição brasileira deixa de ser genérica, para atribuir especificamente a competência a determinado magistrado. Esse momento é o do registro ou da distribuição da petição inicial, momento em que ocorre a **perpetuação da competência**.

Além disso, o art. 43 traz uma ressalva importante. Nos casos de **supressão do órgão judiciário** ou de **alteração da competência absoluta** há **incompetência superveniente**. Essas duas hipóteses constituem exceção à regra da perpetuação da competência.

Assim:





Estabelecidas essas premissas iniciais, vamos estudar as regras de competência.

2 – Classificação da competência

Vamos citar as classificações tradicionais para que você as conheça. Na medida em que o assunto evoluir, essas classificações serão importantes para compreensão de como é definido o juízo competente.

↳ competência de foro X competência do Juízo

COMPETÊNCIA DO FORO (TERRITORIAL)	COMPETÊNCIA DO JUÍZO
O foro deve ser compreendido como o <u>local</u> em que o magistrado exerce sua competência.	Uma vez definido o local, deve-se perquirir qual é o Juízo competente, ou seja, qual, entre os vários juízes do foro, é concretamente competente.

↳ competência originária X competência derivada

COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA	COMPETÊNCIA DERIVADA
Define o órgão jurisdicional para conhecer o processo pela primeira vez.	Estabelece a responsabilidade de julgar recursos a partir da decisão do órgão originariamente competente.

↳ competência relativa X competência absoluta

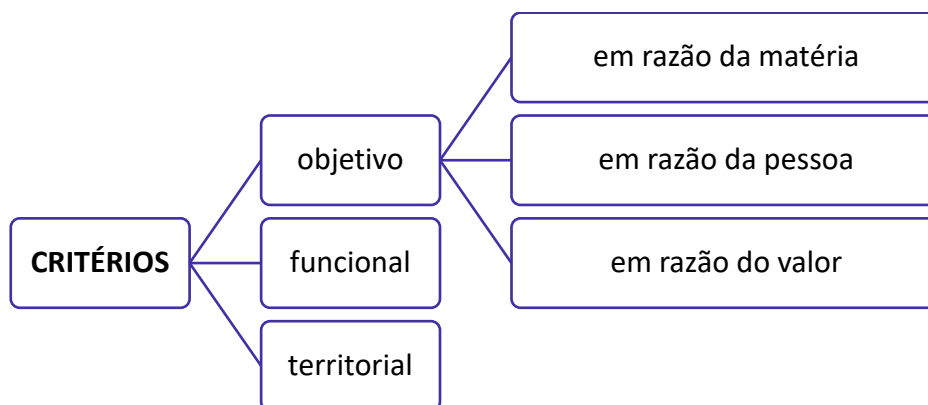
COMPETÊNCIA ABSOLUTA	COMPETÊNCIA RELATIVA
Estabelece regras de competência a partir do interesse público.	Fixa regras de competência a partir do interesse particular.

3 – Critérios

Para a fixação dessa competência, de forma sistematizada, temos três critérios: o objetivo, o funcional e o territorial. O critério objetivo distingue-se em razão da matéria, da pessoa ou do valor.



Assim:



Vamos estudá-los?

A finalidade desses critérios é estabelecer uma forma sistemática e prática de identificação da competência a partir do emaranhado de regras e órgãos judiciais que temos.

3.1 – Critério objetivo

O critério objetivo leva em consideração a demanda apresentada. Desse modo, o estudo dos elementos da ação é relevante. Você lembra quais são os três elementos da ação?

Do estudo desses elementos são extraídos três subcritérios:

↳ **competência em razão da pessoa** (que leva em consideração o elemento parte)

Nesse caso, devido à qualidade da parte envolvida na relação processual, temos a fixação da competência.

↳ **competência em razão da matéria** (que leva em consideração a causa de pedir)

A competência é definida em razão da natureza jurídica da relação jurídica controvertida. Leva-se em consideração a pretensão da parte. Assim, para aplicá-la vamos analisar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir).

↳ **competência em razão do valor da causa** (que leva em consideração o pedido)

O critério pautado no valor da causa leva em consideração o objeto discutido em juízo. Embora tenhamos a possibilidade de que a discussão envolva diversos tipos de pedidos (pagar quantia em dinheiro, entregar um bem, prestar um serviço), será necessário atribuir um valor a esse pedido. A depender do valor, o processo poderá tramitar perante os juizados (Especial Cível, Especial Federal ou Especial de Fazenda Pública).

Desses três subcritérios (pessoa, matéria e valor da causa), os dois primeiros são absolutos, o último é relativo. No primeiro caso, como a competência é fixada em razão do interesse público, não se admite modificação da competência por vontade da parte. Além disso, se violada, gerará nulidade. No segundo caso, como a competência está fixada em razão de interesse privado, admite-se a opção da parte autora, ao menos quando falamos em Juizado Especial Cível.



3.2 – Critério territorial

Cada órgão judicial tem delimitada a sua circunscrição para o exercício válido da jurisdição.

Na prática, podemos ter a certeza de que a demanda deve ser ajuizada perante uma Vara de Fazenda Pública ou perante uma Vara de Família. Mas qual será o foro? Dito de outro modo, ajuizaremos a ação na comarca de Cascavel mesmo ou será ajuizada do foro de Curitiba? É isso que define a competência territorial.

Como temos um critério que leva em consideração o interesse das partes, trata-se de hipótese relativa de competência.

Embora haja legislação para além do CPC sobre o tema, o assunto é preponderantemente tratado entre os arts. 42 a 63 do Código. **Esses artigos servirão para definir, dentro da competência da justiça comum, estadual ou federal, onde a demanda será proposta.**

3.3 – Critério funcional

No critério funcional são levados em consideração aspectos internos do processo, relacionando-se com as atribuições do magistrado no processo. O critério funcional envolve a distinção entre:

- ↳ competência originária e recursal;
- ↳ competência de acordo com a fase do processo (cognição, cautelar ou execução);
- ↳ competência em razão de assunção de competência, instituto próprio do atual CPC, que está previsto no art. 947;
- ↳ competência decorrente de arguição de inconstitucionalidade em controle difuso, disciplinada no CPC, art. 948.

São exemplos cujo aprofundamento não é feito neste momento. Agora é o momento de reconhecer e compreender os vários critérios acima.

4 – Justiças Cíveis

A distribuição da competência no Brasil é efetuada a partir da Constituição, que atribui competência ao STF no art. 102, ao STJ no art. 105, à Justiça Federal nos arts. 108 e 109, e às “justiças especiais” (eleitoral, militar e trabalhista) nos arts. 111–124.

Para nós interessa a distribuição de **competência cível**, razão pela qual não vamos tratar da distribuição da competência penal. Além disso, dentro da competência cível, vamos deixar de lado o estudo da distribuição da competência da Justiça Eleitoral, Militar e Trabalhista.

O nosso foco será, portanto, o estudo da **competência cível da Justiça Estadual e da Justiça Federal**.



5 – Competência Interna do CPC

O art. 46 do CPC afirma a regra clássica de distribuição de competência quando envolver questões de direito pessoal e de direito real fundada em bens móveis. Como regra, as ações serão ajuizadas no **foro do domicílio do réu**.

Veja:

Art. 46. A **ação fundada em direito pessoal** ou em **direito real sobre bens móveis** será proposta, em regra, no **foro de domicílio do réu**.

§ 1º Tendo **mais de um domicílio**, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

§ 2º Sendo **incerto ou desconhecido** o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3º Quando o **réu não tiver domicílio ou residência no Brasil**, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4º Havendo **2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios**, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

§ 5º A **execução fiscal** será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Primeiramente, devemos compreender o que se entende por ações fundadas em “direito pessoal” ou “direito real sobre bens móveis”. As ações fundadas em direito pessoal são aquelas que decorrem de um vínculo obrigacional entre duas ou mais pessoas, a exemplo de uma relação contratual.

Temos, ainda, as ações fundadas em direito real sobre bens móveis, a exemplo da *disputa judicial pela propriedade de um determinado carro*. Nesse caso se discute um direito real, fundado em um bem móvel.

Para essas ações, a regra é o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu. Cuidado, entretanto, com as particularidades. **Essas sim são cobradas em provas!**

Mas se o réu possuir dois ou mais domicílios? Nesse caso, o autor poderá escolher um dentre os vários domicílios do réu.

Se incerto ou desconhecido o domicílio do réu, o autor poderá ajuizar a ação no local em que o réu for encontrado ou no foro do próprio domicílio.

Situação semelhante envolve os casos em que o réu não tiver domicílio no Brasil. Nesse caso, ajuíza-se a ação no local em que possuir domicílio o próprio autor.



Por fim, temos ainda a possibilidade de existirem dois réus, ou seja, um litisconsórcio passivo. Se esses réus tiverem mesmo domicílio, a ação será ajuizada no foro do domicílio dos réus. Mas se esses réus tiverem domicílio em locais distintos? Nesse caso, cabe ao autor optar um por dos foros de domicílio dos réus.

Para encerrar a análise do artigo, temos que compreender a hipótese do §5º, que envolve execuções fiscais. Se uma pessoa não fizer o pagamento do seu imposto de renda, haverá um lançamento tributário, que resultará, inicialmente, em cobrança administrativa. No insucesso de cobrança administrativa, a Receita Federal constituirá a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial. Esse título será exigido judicialmente pela Procuradoria da Fazenda Nacional, por intermédio de uma execução fiscal. A Procuradoria irá ajuizar a ação no domicílio do réu (que nada mais é do que a regra geral), no local de residência do réu ou, ainda, no local onde for encontrado o réu.

Feito isso, vamos esquematizar o conteúdo em duas partes: [ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis em geral](#) e [execuções fiscais](#).

O art. 47 do CPC estabelece competência para as ações fundadas em direito real e ações possessórias imobiliárias. Nesse caso, como a discussão envolve imóveis, vamos voltar nossas atenções para o local onde estiver situado o imóvel. Fala-se, portanto, em [foro de situação da coisa](#) (*forum rei sitae*)

Confira:

Art. 47. Para as **ações fundadas em direito real sobre imóveis** é competente o **foro de situação da coisa**.

§ 1º O autor **pode optar pelo foro de domicílio do réu** ou pelo **foro de eleição** se o litígio **NÃO** recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A **ação possessória imobiliária** será proposta no **foro de situação da coisa**, cujo juízo tem competência absoluta.

Assim, se a ação versar sobre ação fundada em direito real sobre bens imóveis, o autor deverá ajuizar a demanda no foro de local onde estiver situado o bem imóvel.

Agora atenção!

O §1º disciplina que *podem as partes optar pelo foro de domicílio do réu ou de eleição* nas ações que envolvam direito real imobiliário. Assim, num primeiro momento teríamos três possibilidades: o autor poderá ajuizar a ação no foro de situação do bem imóvel (prevista no *caput*), no foro de domicílio do réu ou, ainda, no foro de eleição (essas duas últimas hipóteses previstas no §1º).

Veremos adiante que os critérios que fixam a competência podem ser pautados em normas de ordem pública (quando são chamados absolutos) ou respeitam a vontade das partes (quando são chamados de relativos). No primeiro caso não podem as partes optar por outro foro a não ser o previsto em lei. No segundo caso há uma regra prevista em lei, contudo, nada impede que as partes optem por outro foro (por exemplo, fiquem um foro em cláusula contratual, o denominado “foro de eleição”).



A partir da regra acima, podemos concluir que nas ações que envolverem direito real imobiliário a regra de competência é absoluta ou relativa?

Cuidado!

Não obstante a competência definida em razão do foro seja, como regra, relativa, o §1º, ao contrário do que possa parecer, reforça a natureza absoluta das ações que envolvem direito real imobiliário. Na segunda parte do §1º, temos o seguinte: é relativo o critério que fixa a competência “se o litígio **não** recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova”. Se verificarmos, a rigor, a ampla maioria das situações que envolvem discussões judiciais sobre bens imóveis versarão sobre propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação de obras novas. Logo, o §1º dá a entender que temos um critério relativo, quando, na realidade, temos um critério absoluto que, excepcionalmente poderá ser relativo, concedendo ao autor optar ainda pelo foro de domicílio do réu ou o foro de eleição.

Existem alguns tipos de contratos que envolvem direito obrigacional sobre bens imóveis, a exemplo da ação de rescisão de contrato com reintegração de posse. Trata-se de ação que não é tipicamente real ou possessória, mas obrigacional. A essência da lide é o descumprimento do contrato, muito embora, derivada desse conflito, haja a necessidade de se discutir direito real sobre bem imóvel (no caso, a posse). Nesses casos (que são excepcionais), entende-se que é válida a opção pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição.

Além disso tudo, há uma segunda regra importante, que está prevista no §2º, que afirma categoricamente que no caso de ação possessória imobiliária o foro competente será sempre o de situação da coisa.

Sigamos!

No art. 48, temos a disciplina das regras relativas à sucessão *causa mortis*, que observa, em regra, o **foro do domicílio do falecido** (*de cujus*).

Essa regra é aplicada às situações em que a pessoa falece e deixa bens, imóveis ou móveis. Se no caso de a pessoa falecer sem deixar bens? Aí não se fala em ação sucessão *causa mortis*. Correto?!

Dito isso, o CPC prevê as seguintes regras **sucessivas** para essas ações:

1ª regra: o *último domicílio* do falecido;

2ª regra: se não tiver domicílio certo, será o *local da situação dos bens imóveis*. Caso, o réu tenha bens imóveis em variadas comarcas, o autor poderá ajuizar a ação em *qualquer foro*;

3ª regra: se não tiver domicílio nem bens imóveis, a ação poderá ser *ajuizada em qualquer local dos bens móveis do espólio*.

Você aplicará a segunda regra apenas no caso de o falecido não ter domicílio certo. Do mesmo modo, você aplicará a terceira regra caso não tenha domicílio certo e não tenha bens imóveis, mas apenas bens móveis.



Cuidado! O local do óbito não tem qualquer relevância para definição de onde será ajuizada ação sucessão *causa mortis*. O que importa, em ordem sucessiva, é: domicílio do falecido, local dos bens imóveis e local dos bens móveis.

No art. 49, temos a disciplina da competência na ação em que o réu for ausente.

A ausência é um instituto do Direito Civil aplicada aos casos em que a pessoa desaparece sem deixar um representante. Como não há certeza sobre o seu falecimento, não podemos aplicar as regras da sucessão *causa mortis*. Nesse caso, eventuais ações ajuizadas observam o art. 49 do CPC.

Dada a possibilidade de decretação de morte presumida, à semelhança do que temos no foro para a sucessão, a ação deverá ser proposta perante o foro do seu último domicílio.

No art. 50 do CPC está fixado o foro do domicílio do representante ou do assistente para ações em que incapaz for réu.

Nos próximos dois artigos (51 e 52), vamos analisar ações ajuizadas **pela ou contra** a Fazenda Pública. São ações que envolvem o Poder Público, como é o caso da União, autarquias federais (como universidades federais), estados-membros, municípios, entre outros.

O art. 51 do CPC reproduz em grande medida o que encontramos no art. 109, §§ 1º e 2º, da CF, a respeito da competência da Justiça Federal, ao determinar que:

- ↳ nas ações ajuizadas pela União, o foro competente será o domicílio do réu; e
- ↳ nas ações ajuizadas contra a União, o jurisdicionado tem quatro possibilidades:
 - a) foro do domicílio;
 - b) no local do ato ou fato;
 - c) no foro da situação da coisa; ou
 - d) no Distrito Federal (para ações contra o Distrito Federal e União) e na capital do Estado para ações contra estados-membros.

No segundo caso (ação ajuizada contra a Fazenda Pública Federal), caberá o autor escolher uma dentre as quatro possibilidades acima.

O art. 52 aborda as **ações que envolvem Estado da Federação ou o Distrito Federal (e autarquias e fundações respectivas)**. De acordo com o dispositivo, é competente o foro do domicílio do réu nas ações em que o Estado ou o Distrito forem **autores**. Agora, quando o Estado ou Distrito Federal **forem demandados**, a competência será do foro do domicílio do autor, do foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, do foro da situação da coisa ou do foro da capital do respectivo ente federado.

Pergunta:



Caso se trate de ação contra a Fazenda Pública Municipal?

Nesse caso, pelo fato de não existir regra específica, aplica-se a regra geral do CPC.

O art. 53 do CPC fixa a competência tendo em consideração situações específicas. Infelizmente, esse dispositivo exige pouca compreensão e muita memorização. Vamos citar o dispositivo e, quando necessário, traremos comentários.

Art. 53. É competente o **foro**:

I - **para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável**:

- a) de **domicílio do guardião de filho incapaz**;
- b) do **último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz**;
- c) de **domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal**;
- d) de **domicílio da vítima de violência doméstica e familiar**, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

A competência para ação de divórcio, de separação, de anulação de casamento e de reconhecimento de união estável observa o foro da pessoa responsável pelos cuidados do incapaz. Essa regra é interessante, pois a pretensão do legislador foi proteger o incapaz que está no turbilhão de um possível conflito entre o casal. Assim, independentemente de ser autor ou o réu da ação, a demanda levará em consideração quem está responsável pelo menor. Se o guardião for o autor, ele ajuizará ação no foro do seu próprio domicílio. Se o guardião for o réu, o autor deverá ajuizar ação no foro do domicílio do responsável pelo incapaz.

No caso de não terem filhos, a ação deverá ser ajuizada no local em que o casal mantinha domicílio conjunto. Na hipótese de estarem casados, mas domiciliados em cidades distintas, a ação deve ser ajuizada no foro do domicílio do réu. Nesse último caso, quem for ajuizar a ação buscará o réu no foro do seu domicílio.

A Lei 13.894/2019 acrescentou a alínea “d” ao inc. I para prever que quando houver vítima de violência doméstica e familiar (nos termos da Lei Maria da Penha) ação deverá ser ajuizada no domicílio da vítima. Aqui temos mais uma regra protetiva importante. A mulher, vítima de violência doméstica, é vulnerável e uma das formas de facilitar a propositura ou a defesa em uma ação de divórcio é atraindo a ajuizamento para o local em que ela tem domicílio.

No inciso II, temos o domicílio de residência do alimentando para ação de alimentos.

II - de **domicílio ou residência do alimentando**, para a **ação em que se pedem alimentos**;

No caso dos incisos III e IV, temos algumas regras específicas, cuja leitura atenta se faz necessária:

III - do lugar:



- a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;
 - b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;
 - c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;
 - d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;
 - e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;
 - f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;
- IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
- a) de reparação de dano;
 - b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;
- V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

6 – Método para Identificar o Juízo Competente

Até este ponto, estudamos diversas regras de competência. Percebemos existir uma estrutura de órgãos judiciários (Justiça Comum, Federal, do Trabalho, Militar, Eleitoral) de instância originária ou recursal, com diversos critérios (competência em razão da pessoa, matéria, função, valor da causa e território).

Não seria incomum se neste momento do estudo tenhamos dificuldade em organizar o raciocínio para que possamos definir o juízo concretamente competente.

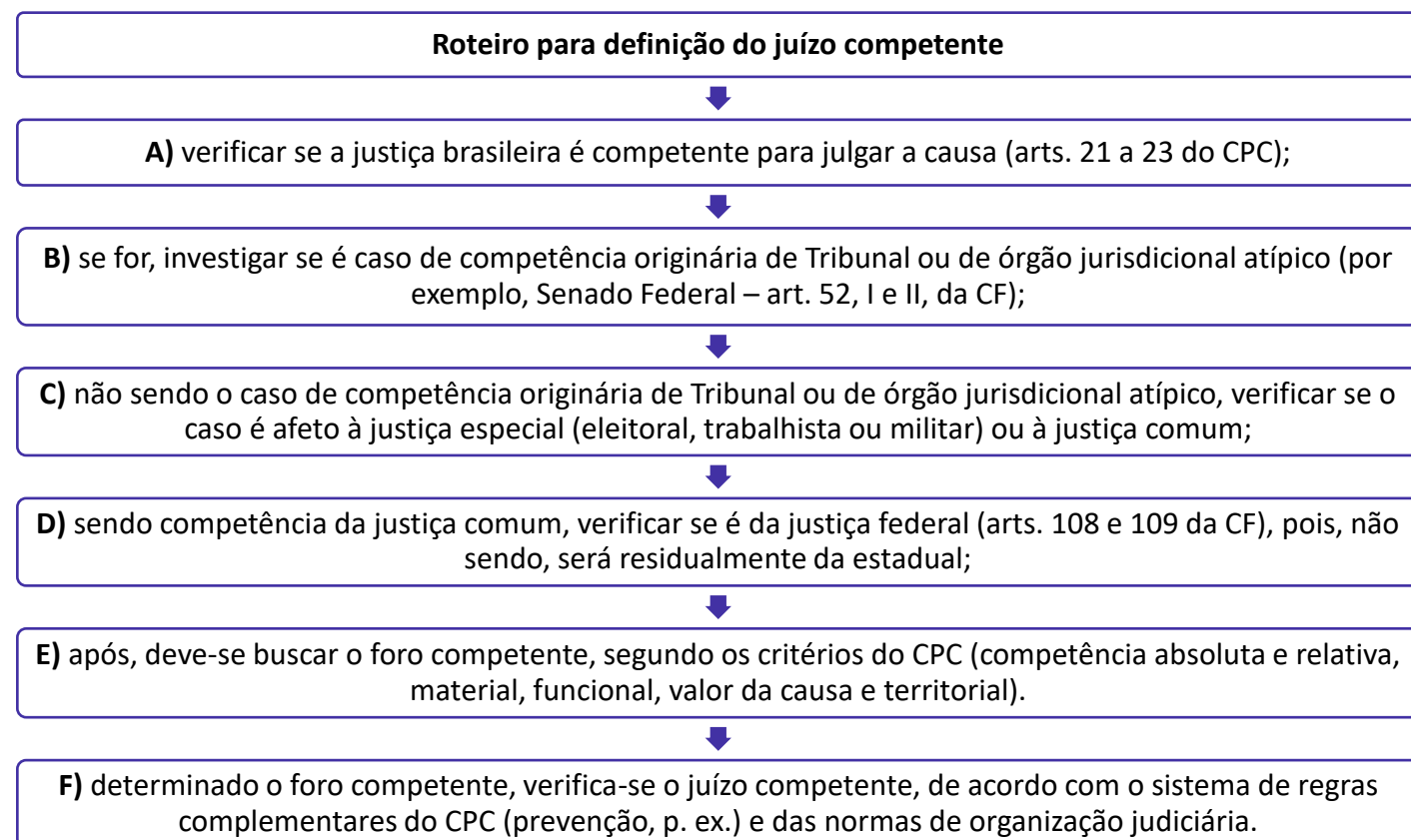
Afinal, como são aplicadas essas regras na prática?

Conforme sabemos, haverá apenas um único juízo concretamente competente para julgar determinado conflito. Assim, do mar de possibilidades, devemos ordenar as regras aplicando-as uma a uma de modo a identificar o juízo competente. É o que faremos neste tópico.



Existem vários métodos criados para a identificação da competência. Esses métodos trilham um caminho que deve ser observado para determinar exatamente qual é o Juízo competente. Vamos utilizar um dos métodos sugeridos por Fredie Didier Jr.¹ que entendemos ser suficientemente didático.

Confira, em síntese, quais são os passos a serem adotados:



7 – Modificação da Competência

A competência é fixada no momento em que a petição inicial é registrada ou distribuída.

Uma vez fixada, somente em situações excepcionais seria possível modificá-la. Dito de outro modo, em casos específicos admite-se que um determinado juízo, que não é originariamente competente, passe a ter competência para julgar aquela ação.

A rigor, o nosso estudo deve passar pela compreensão das hipóteses em que é possível, portanto, a modificação do juízo competente já fixado.

A regra geral do art. 43 do CPC é de que uma vez fixada a competência (pelo registro ou distribuição da petição inicial), temos a **estabilização do processo**. A essa regra se dá o nome de *perpetuatio jurisdictionis*.

¹ DIDER JR., Fredie. **Curso de Direito Processual Civil**: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Vol. 1, 18ª edição, rev., ampl. e atual., Bahia: Editora JusPodvim, 2016, p. 214.



Dito de outro modo, o juiz para o qual foi encaminhado o feito, desde que corretamente, será competente até o final do processo.

Há, todavia, algumas exceções que implicam modificação da competência; vale dizer, um juízo que não é originariamente competente passa a ser. São as denominadas causas modificativas de competência.

A modificação da competência poderá se dar em razão da:

↳ **supressão do órgão judiciário** (art. 43, do CPC);

↳ **alteração da competência absoluta** (art. 43 do CPC);

↳ **conexão** (art. 55 do CPC) e **continência** (arts. 56 e 57, ambos do CPC);

A **conexão** ocorre quando forem comuns o pedido ou a causa de pedir. Contudo, para que seja verificada, não é necessário que haja correspondência exata desses elementos, interessando a identidade da relação material e a conveniência da reunião dos processos a serem julgados conjuntamente.

Uma observação muito importante:

Não haverá reunião dos processos conexos, casos um deles já esteja sentenciado.

Se a finalidade da reunião é evitar decisões díspares, se um já estiver sentenciado não há sentido em os reunir.

A finalidade da conexão é evitar a prolação de sentenças conflitantes ou contraditórias. Se for possível evitar decisões díspares, haverá reunião, ainda que não haja, entre os processos, conexão em sentido formal (identidade exata entre pedido e causa de pedir). É justamente isso que discutimos acima no exemplo da execução e anulação de cheques.

A **continência**, por sua vez, assemelha-se à litispendência, pela proximidade dos elementos da ação. Na continência, há identidade entre as partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo que o da outra.

Preste atenção!

Na hipótese de continência podemos ter ou a reunião do processo ou a extinção de um deles sem julgamento do mérito.

Para compreender devemos verificar qual delas foi ajuizada primeiro.

Se ajuizada por primeiro a ação continente (ação que visa anular o contrato todo), a ação contida (ação que visa anular apenas uma cláusula) será extinta sem julgamento do mérito por litispendência.

Por outro lado, se ajuizada por primeiro a ação contida, haverá reunião do processo. Independentemente do juízo em que for apresentada a ação continente, haverá reunião do processo junto ao juízo em que tramita a ação contida.



Assim, é de fundamental relevância identificar qual ação foi ajuizada antes. Para isso, devemos verificar qual das ações foi primeiramente distribuída ou registrada.

Na realidade, tanto na reunião de processos em relação à continência como em relação à conexão, vamos aplicar os arts. 58 e 59, ambos do CPC, que fixam a reunião dos autos no **juízo preventivo**.

Logo, o processo conexo ou continente ajuizado posteriormente será reunido para decisão conjunta no juízo prevendo que será aquele que primeiro registrou ou distribuiu a demanda.

Até esse ponto vimos que a modificação da competência pode se dar por:

- supressão do órgão judiciário (art. 43, CPC);
- alteração de regra de competência absoluta (art. 43, CPC);
- conexão (art. 55, CPC); e
- continência (art. 56, CPC).

Temos, ainda, duas outras hipóteses de modificação da competência, uma prevista na Constituição Federal e outra disciplinada no CPC.

👉 **incidente de deslocamento de competência** (art. 109, §5º, CF);

Estabelece esse dispositivo que nos casos de grave violação a direitos humanos, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas em tratados internacionais de direitos humanos, é possível ao PGR que requeira perante o STJ o deslocamento do processo da Justiça estadual para a Justiça federal.

👉 **foro de eleição**

Ocorre também a modificação da competência por intermédio do foro de eleição. Como o nome indica, não obstante o conjunto de regras objetivas de competência previstas, as partes elegem um foro para julgar eventual demanda relacionada a negócio jurídico específico, modificando a regra de competência originariamente prevista.

O art. 63, CPC, estabelece algumas exigências para que o foro de eleição seja admitido. Vamos sintetizá-las antes da leitura do artigo de lei:

FORO DE ELEIÇÃO

- A cláusula deve constar de **instrumento escrito** e se referir expressamente a determinado **negócio jurídico específico**.
- O foro contratual se **transmite aos herdeiros e sucessores** das partes contratantes.
- Se **abusiva a cláusula** de eleição de foro, poderá ser reputada **ineficaz** pelo magistrado, com determinação de remessa dos Autos ao foro de domicílio do réu.
- Se não declarada **abusiva pelo magistrado de ofício** (o que é possível **até a citação do réu**), cabe à parte alegar a abusividade na **contestação, sob pena de preclusão**.

Para encerrar o tópico, vamos analisar objetivamente os arts. 60 e 61 do CPC, que trazem regras específicas.



🔗 O art. 60 estabelece que, aos imóveis situados em mais de um Estado, uma comarca, uma seção ou uma subseção judiciária, aplica-se a regra de prevenção (registro ou distribuição da petição inicial) para fixação da competência.

🔗 O art. 61 do CPC fixa a regra de que a ação acessória segue a ação principal no que diz respeito à fixação da competência:

8 – Incompetência

Ao longo desta aula vimos um complexo de normas que definem o juízo competente. Há, inclusive, situações em que é possível modificar o juízo que seria teoricamente o competente. Tudo isso é feito, evidentemente, dentro de limites definidos pela lei.

Devido à normatização e à possibilidade ou não de flexibilização das regras, surge a relevância de se estudar a incompetência, ou seja, ações que são ajuizadas em violação às regras de competência que estudamos acima.

Essa **incompetência poderá ser relativa ou absoluta**.

No complexo de normas que estudamos, existem regras que estão pautadas em critérios de ordem pública, cuja violação não será admitida, nem pode ser relevada. Há, contudo, regras fixadas a partir do interesse das partes, que admitem certa flexibilização. Nesse caso específico, a violação à regra de competência depende de manifestação da parte que se sentir prejudicada. Não havendo tal manifestação, ocorre aquilo que se denomina de prorrogação da competência. E o juízo que, em tese, seria incompetente, torna-se definitivamente competente para o caso concreto.

Para saber quando estamos diante de uma regra absoluta ou relativa de competência, devemos voltar nossa atenção para os critérios que definem a competência.

Assim, quando a competência for fixada a partir da matéria, da pessoa ou da função, trata-se de critério absoluto, que não admite flexibilização por vontade das partes. Por outro lado, se fixada a competência em razão do valor ou do território, como o foi em razão de interesses privados, haverá maleabilidade, ou seja, o critério é relativo.

Para fins de prova, memorize:

regras **absolutas** de competência são fixadas a partir:

da matéria;

da pessoa; ou

da função.

regras **relativas** de competência são fixadas a partir:

do território; e

do valor da causa.

Há uma incompetência, que poderá ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação. Caso não o faça, por se tratar de critério que leva em consideração o território e que, portanto, está pautado no interesse das



partes, haverá prorrogação de modo que o juízo tornar-se-á efetivamente competente para aquela ação em específico.

Dito isso, vamos desenvolver um quadro detalhado que compara as diferenças e peculiaridades que envolvem uma ou outra hipótese.

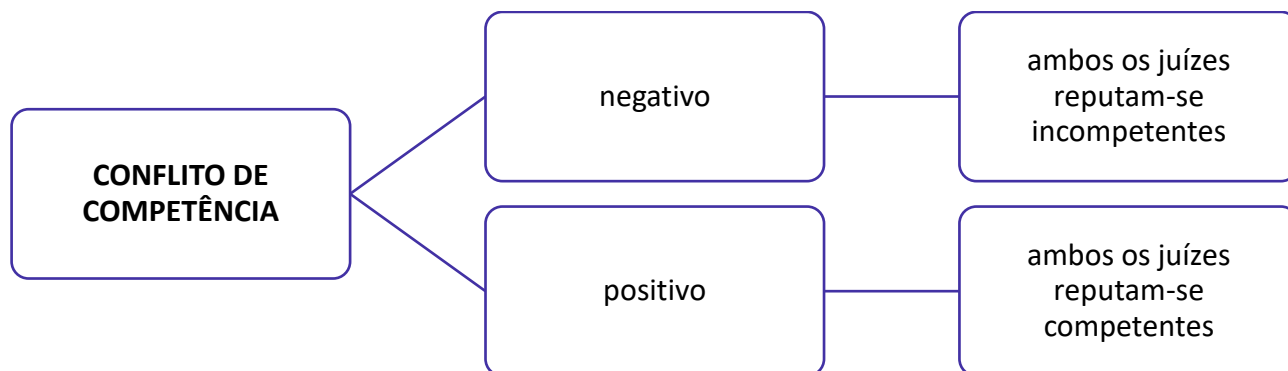
COMPETÊNCIA ABSOLUTA	COMPETÊNCIA RELATIVA
Estabelece regras de competência a partir do interesse público.	Fixa regras de competência a partir do interesse particular.
A incompetência absoluta “deve” ser alegada em preliminar de contestação. Contudo, a incompetência poderá ser alegada a qualquer tempo, por qualquer uma das partes. Caso alegada após o momento da contestação, o réu irá arcar com as despesas pela mora do processo.	Deve ser alegada pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Nesse caso, tem-se que a incompetência relativa prorroga-se, tornando estável.
Pode ser reconhecida de ofício.	NÃO pode ser reconhecida de ofício.
NÃO pode ser alterada por vontade das partes.	As partes têm a prerrogativa de eleger o foro.
NÃO admite conexão e continência.	Admite conexão e continência.
Abrange as regras e a fixação das competências material, em razão da pessoa e funcional.	Abrange as regras de competência territorial e de competência sobre o valor da causa. Bom frisar que em alguns casos particulares é possível verificar competência territorial absoluta (por exemplo, ações possessórias) e competência em razão do valor também absoluta se envolver os juizados especiais de fazenda pública, estadual ou federal.
Se houver violação à regra de competência, são preservados os atos decisórios, pois, embora não haja competência, há jurisdição. Desse modo, os atos são preservados até a análise pelo juiz efetivamente competente. Significa dizer que CPC adotou um sistema que tem por finalidade conservar os efeitos do que foi decidido, ainda que o juiz seja declarado incompetente (<i>translatio iudicii</i>).	
Se a ação transitar em julgado é cabível a ação rescisória.	NÃO cabe ação rescisória, pois há prorrogação da competência.
Alteração superveniente da competência implica o deslocamento da causa para outro juízo.	Mudança superveniente de competência relativa não produz efeitos.



9 – Conflito de Competência

O conflito de competência envolve o fato de dois ou mais juízes se darem por competentes (conflito positivo) ou incompetentes (conflito negativo) para o julgamento da mesma causa ou de mais uma causa².

Portanto:



Importante destacar que não há conflito de competência se, entre os juízes, houver diferença hierárquica. Por exemplo, *suposto conflito entre juiz de direito de determinado estado e o Tribunal de Justiça da mesma unidade da federação. Nesse caso, o magistrado de primeiro grau vincula-se à decisão de segundo grau.*

Além das hipóteses de conflito positivo e negativo de competência (incisos I e II do art. 66 do CPC), há regra no inc. III, segundo o qual há conflito quando restar controversa a possibilidade, ou não, de reunião ou de separação de processos. No final das contas, trata-se da discussão quanto à reunião ou não dos processos.

Veja:

Art. 66. Há **conflito de competência** quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. **O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, SALVO se a atribuir a outro juízo.**

² DIDER JR., Fredie. **Curso de Direito Processual Civil**: introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Vol. 1, 18ª edição, rev., ampl. e atual., Bahia: Editora JusPodvim, 2016, p. 239.



O conflito deve ser suscitado pelo magistrado que não concordar com o juiz anterior, não acolhendo a competência declinada, exceto se ele remeter a ação a um terceiro juiz. Esse terceiro poderá acolher a competência ou, se não concordar, deverá suscitar o conflito.

Importante registrar que o julgamento do conflito de competência se dá pela autoridade judiciária superior aos dois ou mais juízes conflitantes e, pelas regras do CPC, será sempre um tribunal. Veja alguns exemplos:

- ➡ se o conflito for entre dois Juízes do mesmo estado → competência do TJ
- ➡ se o conflito for entre dois Juízes Federais do mesmo TRF → competência do TRF
- ➡ se o conflito for entre juízes estaduais de Estados distintos → competência do STJ
- ➡ se o conflito for entre juízes federais de Estados distintos → competência do STJ
- ➡ se for conflito entre juiz estadual e juiz federal → competência do STJ

COOPERAÇÃO NACIONAL

Para finalizarmos o conteúdo teórico pertinente à aula de hoje, vamos estudar a questão relativa à cooperação nacional, estabelecida entre os arts. 67 e 69 do CPC.

A cooperação decorre da ausência de competência do juízo responsável pela causa. Nesses casos a transposição dessa dificuldade pode requerer solicitação de auxílio ao juízo que detém competência efetiva.

Prevê o CPC que os órgãos jurisdicionais devem atuar em cooperação recíproca na condução da atividade jurisdicional, independentemente da instância ou se justiça estadual ou federal.

Nesse contexto, podem ser praticados quaisquer atos processuais no exercício da cooperação, conforme prevê o art. 68. Já o art. 69 estabelece alguns exemplos de atos que podem ser praticados pela via da cooperação, sem a necessidade de maiores formalidades.

O CPC define as seguintes formas de cooperação: auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, prestação de informações e atos concertados entre os juízes cooperantes.

O **auxílio direto** envolve a comunicação de informações a respeito do processo entre juízos distintos, sem tantas formalidades.

A **reunião ou apensamento de processos** envolve a verificação de conexão ou continência entre ações, que irão exigir a reunião dos autos para evitar julgamentos díspares.

A **prestação de informações** envolve a mais simples forma de comunicação, na qual um dos juízos requer informações relativas a processo que tramita em outro.

Por fim, por **atos concertados entre juízos** devemos compreender como verdadeiros acordos entre juízos cooperantes para a prática de certos atos processuais.



Além dos instrumentos acima, a cooperação nacional pode se dar por intermédio das cartas (de ordem, precatória e arbitral). A cooperação não está limitada a mesmos ramos do Poder Judiciário (por exemplo, Juízo Cível com Juízo Cível; ou Juízo Estadual com Juízo Estadual), mas entre órgãos de diferentes ramos do Poder Judiciário (Juízo Cível com Juízo Criminal; Juízo Federal com Juízo Trabalhista).

Com isso, encerramos o conteúdo teórico pertinente à aula de hoje.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final da nossa aula! Trata-se de uma aula curta, porém, repleta de regras específicas. Estude e revise esse assunto com cuidado.

Qualquer dúvida, estou à disposição no fórum do curso.

Ricardo Torques



rst.estrategia@gmail.com



[www.fb.com/dpcparaconcursos](https://www.facebook.com/dpcparaconcursos)



[@proftorques](https://www.instagram.com/proftorques)



QUESTÕES COMENTADAS

FCC

1. (FCC/TJ-CE - 2022) Alcides reside em Fortaleza mas possui imóvel em Juazeiro do Norte, que foi invadido por terceiro'. Para se ver reintegrado na posse, deverá ajuizar ação na Comarca

- (A) de Juazeiro do Norte, que possui competência absoluta para julgamento do processo.
- (B) de Fortaleza, que possui competência absoluta para julgamento do processo.
- (C) de Juazeiro do Norte ou Fortaleza, à sua escolha, por se tratar de hipótese de competência relativa.
- (D) do domicílio do réu, ainda que não se trate de Fortaleza ou de Juazeiro do Norte, tratando-se de hipótese de competência absoluta.
- (E) de Juazeiro do Norte ou do domicílio do Réu, à sua escolha, por se tratar de hipótese de competência relativa.

Comentários

De acordo com o art. 47, § 2º, a ação possessória deve ser proposta no foro da situação da coisa, foro que tem competência absoluta:

Art. 47. [...]

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Assim, a **alternativa A** é correta e é o gabarito da questão.

2. (FCC/TRF 4ª Região - 2019) João, domiciliado em São Paulo, pretende ajuizar contra Antônio, domiciliado em Salvador, ação para postular a declaração da propriedade de automóvel que foi licenciado no município de Aracaju e se acha na posse de Ricardo, que tem domicílio em Manaus. Nesse caso, segundo as regras de competência previstas no Código de Processo Civil, a ação deverá ser proposta no foro de

- a) São Paulo.
- b) Salvador.
- c) Aracaju.
- d) Manaus.
- e) São Paulo, Salvador, Aracaju ou Manaus, segundo exclusivo critério do autor.

Comentários



A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil: "*a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.*" Considerando que a ação versa sobre a propriedade do automóvel (bem móvel), esta deverá ser proposta em Salvador.

As **alternativas A, C, D e E** estão incorretas pois não correspondem à previsão legal adequada ao caso hipotético apresentado.

3. (FCC/TRF 3ª Região - 2019) XYZ Indústria Farmacêutica S.A. ajuizou, perante a Justiça Comum, pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo juiz. No curso do processo, a União compareceu nos autos informando ter interesse no feito, por ter contratado a recuperanda para o fornecimento de medicamentos em âmbito nacional, cuja interrupção comprometeria o sistema de saúde do país. Nesse caso, o processo deverá

- a) ser remetido à Justiça Federal, desde que tenha havido requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá devolver o processo à Justiça Comum.
- b) ser remetido à Justiça Federal, desde que tenha havido requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá suscitar conflito de competência.
- c) ser remetido à Justiça Federal, independentemente de requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá devolver o processo à Justiça Comum.
- d) ser remetido à Justiça Federal, independentemente de requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá suscitar conflito de competência.
- e) permanecer tramitando na Justiça Comum, ainda que a União tenha expressamente requerido sua remessa à Justiça Federal.

Comentários

A **alternativa E** é a correta e o gabarito da questão, pois no caso de recuperação judicial, a intervenção da União no processo não causa a remessa dos autos à Justiça Federal. Nesse sentido, o art. 45 do CPC ao apresentar as suas exceções:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

4. (FCC/TRF 3ª Região - 2019) Determinada autarquia federal moveu contra uma mesma associação privada duas ações distintas, com pedidos e causas de pedir diversos uma da outra, mas ambas versando sobre o mesmo bem. Os processos das ações foram distribuídos a diferentes Varas da Justiça Federal. Nesse caso,



- a) existe conexão entre os processos, que deverão ser reunidos para julgamento conjunto, ainda que um deles já tenha sido sentenciado.
- b) existe conexão entre os processos, que deverão ser reunidos para julgamento conjunto, salvo se algum deles tiver sido sentenciado.
- c) existe conexão entre os processos, mas nenhum deles poderá ser reunido ao outro, dado que distribuídos a juízos distintos.
- d) não existe conexão entre os processos, mas eles deverão ser reunidos para julgamento conjunto, caso exista o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
- e) como não existe conexão entre os processos, eles não poderão ser reunidos para julgamento conjunto em nenhuma hipótese.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Considerando que os pedidos e as causas de pedir são diversos, não cabe conexão entre os processos (art. 55, *caput*). No entanto, os processos serão reunidos para julgamento conjunto pois podem gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, §3º). Por fim, não será possível a reunião dos processos caso um deles já tenha sido sentenciado (art. 55, §1º). Para melhor fixação, vejamos os dispositivos que fundamentam a resposta:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

As **alternativas A, B e C** estão incorretas pois, como visto, não há conexão entre eles (não há pedido comum ou causa de pedir).

A **alternativa E** está incorreta visto que o art.55, 3º permite a reunião de processos, ainda que não haja conexão entre eles, desde que haja o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

5. (FCC/TRF 3ª Região - 2019) De acordo com o Código de Processo Civil, o pedido de cooperação jurisdicional, no âmbito nacional,

- a) exige forma prevista em lei, podendo ser executado como atos concertados entre os juízes cooperantes.
- b) exige forma prevista em lei, podendo ser executado como prestação de informações.
- c) exige forma prevista em lei, podendo ser executado como reunião de processos.
- d) prescinde de forma específica, podendo ser executado como auxílio direto.



e) prescinde de forma específica, desde que realizado entre órgãos jurisdicionais do mesmo ramo do Poder Judiciário.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. A alternativa está em conformidade com o art. 69, I do CPC. Para melhor visualização, apresentaremos o dispositivo na íntegra:

Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

- I - auxílio direto;
- II - reunião ou apensamento de processos;
- III - prestação de informações;
- IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

As **alternativas A, B e C** estão incorretas pois, como visto no caput do art. 69, o pedido de cooperação jurisdicional prescinde de forma específica.

A **alternativa E** está incorreta pois o art. 69, §3º prevê que "*o pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.*"

6. (FCC/MPE-MT - 2019) Em relação à competência, considere os enunciados:

I. A incompetência absoluta deve ser alegada como questão preliminar de contestação; a relativa, como exceção, a ser autuada e julgada como incidente processual.

II. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

III. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

IV. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) III e IV.
- b) I e II.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

Comentários



O Item I está **incorreto**. De acordo com o caput do art. 65 do CPC, a incompetência, absoluta ou relativa, deverá ser suscitada como questão preliminar de contestação. Não há mais a exceção de incompetência.

O Item II está **correto**. Nos termos do art. 64, §1º: "A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício."

O Item III está **correto**. O item está em conformidade com o art. 65, parágrafo único do CPC: "A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar."

O Item IV está **correto**. O item apresenta a literalidade do art. 64, §4º: "Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

7. (FCC/TRT-6/2018) Em relação às modificações de competência,

- a) o foro contratual eleito pelas partes é personalíssimo e, portanto, não obriga os herdeiros e sucessores das partes.
- b) a determinada em razão da matéria, da pessoa ou do valor é inderrogável por convenção das partes.
- c) quando houver continência e a ação continente houver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
- d) a abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser alegada pela parte a quem aproveita, não podendo ser examinada de ofício pelo juiz, salvo em relações consumeristas.
- e) serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, desde que haja conexão entre eles.

Comentários

A alternativa correta e gabarito da questão é a **letra C**, pois, de acordo com o artigo 57 do CPC, a continência pode gerar a reunião dos processos ou a extinção peremptória do processo, sem resolução do mérito, a depender do caso:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Vejamos as demais alternativas de modo objetivo:

A **alternativa A** está incorreta, porque o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes (art. 63, §2º, do CPC).

A **assertiva B** está errada, pois, pela conjugação dos artigos 62 e 63 do CPC, a competência em razão da matéria e da pessoa de fato são inderrogáveis, mas a competência em razão do valor é passível de modificação por vontade das partes. Confira:



Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

A **alternativa D** está errada, uma vez que o magistrado pode, de ofício, antes da citação, reputar ineficaz a cláusula de eleição de foro se entender que esta é abusiva, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu (art. 63, §3º, do CPC).

A **assertiva E** está incorreta, pois vai de encontro com o que preconiza o art. 55, §3º, do CPC:

§3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

8. (FCC/TRT-6 - 2018) Analise os enunciados a seguir, relativos à competência:

- I. Argui-se exclusivamente, por meio de exceção, a incompetência relativa.
- II. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
- III. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
- IV. Acolhida a alegação de incompetência absoluta, que se refere à matéria, à função e à pessoa, o processo será extinto sem resolução do mérito, interrompida porém a prescrição.
- V. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III e V.
- b) I, III, IV e V.
- c) I, II e IV.
- d) II, IV e V.
- e) II, III, IV e V.

Comentários

O **item I** está incorreto, pois com o CPC/2015 a incompetência, independentemente de sua natureza, será alegada pelo réu como preliminar de contestação (art. 64, *caput*, do CPC).

O **item II** está correto, pois traz a previsão do art. 43 do CPC:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas



posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

O **item III** está correto, pois expõe o que prevê o art. 46, §3º, do CPC:

§3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

O **item IV** está incorreto, pois acolhida a alegação de incompetência absoluta, que se refere à matéria, à função e à pessoa, o processo não será extinto, mas sim remetido ao juízo competente (art. 64, §3º, do CPC). Contudo, frise-se que nesse caso haverá sim a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do CC.

O item V, por fim, está correto, haja vista que se trata de transcrição do CPC:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Logo, a alternativa correta e gabarito da questão é a **letra A**, pois apenas os itens II, III e V estão certos.

9. (FCC/DPE-AM - 2018) Carlos e Vitória se casaram na cidade de Tabatinga (AM), onde residiram por cerca de três anos e tiveram dois filhos. Há cerca de dois anos se mudaram para Tefé (AM). Em razão de desentendimentos entre o casal, acabaram rompendo o relacionamento e, após a separação de fato, Vitória se mudou para Parintins (AM), enquanto Carlos voltou com as crianças para a sua cidade natal, Eurunepé (AM). O único imóvel do casal está situado na cidade de Manaus (AM). Caso Carlos venha a ajuizar ação de divórcio, a competência territorial neste caso será da Comarca de

- a) Tabatinga.
- b) Parintins.
- c) Manaus.
- d) Eurunepé.
- e) Tefé.

Comentários

A alternativa correta e gabarito da questão é a **letra D**. O CPC/2015 criou duas regras, a depender da existência de filho incapaz, para definir o foro competente para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. De acordo com o dispositivo legal, há foros subsidiários, com preferência legal estabelecida na seguinte ordem:

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:



- a) de domicílio do guardião de filho incapaz;
- b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;
- c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

Deste modo, considerando a existência de filhos incapazes e que estes se encontram sob a guarda de Carlos, em Eurunepé (AM), esse é foro competente para a ação de divórcio, nos termos do artigo supramencionado.

10. (FCC/PGE-AP - 2018) No tocante à modificação da competência,

- a) quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
- b) caso a alegação de incompetência seja acolhida, o processo será sempre extinto sem resolução do mérito, interrompida porém a prescrição.
- c) a competência relativa poderá modificar-se pela conexão, litispendência ou pela continência.
- d) os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, mesmo que um deles já tenha sido sentenciado.
- e) a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação; se relativa a incompetência pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Comentários

A alternativa correta e gabarito da questão é a **letra A**, pois é o que prevê o art. 57 do CPC:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

A **alternativa B** está incorreta, pois caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente (art. 64, §3º, CPC).

A **assertiva C** está incorreta, uma vez que a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência (art. 54 do CPC), mas não pela litispendência.

A **alternativa D** está errada, haja vista que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já foi sentenciado (art. 55, §1º, do CPC).

A **assertiva E** está errada, visto que é a incompetência absoluta que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Nesse sentido:

Art. 64 do CPC: A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



§1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

11. (FCC/MPE-PB - 2018) Em relação à competência,

- a) a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio dele próprio ou do lugar em que foi contraída a obrigação, desde que mais favorável ao incapaz.
- b) é ela determinada no momento em que o juiz ordena a citação do réu.
- c) a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do autor.
- d) o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ressalvados os casos de incompetência absoluta, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
- e) nas ações em que o Estado for autor, o foro competente é sua Capital, podendo a ação ser proposta no foro de domicílio do autor se o Estado for réu.

Comentários

A alternativa correta e gabarito da questão é a **letra D**, pois coaduna com o que prescreve o art. 48, CPC.

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Ocorre que, como bem fala a alternativa, apesar de regra de foro especial, o art. 48 supratranscrito cria tão somente uma regra de competência territorial, relativa por natureza, e, sempre que houver conflito com norma de competência absoluta, esta deverá prevalecer. Assim, tratando-se de demanda que verse sobre algum dos direitos reais imobiliários previstos no art. 47 do CPC, o foro do local do imóvel tem preferência sobre o foro previsto no art. 48 do CPC. Há, entretanto, competência absoluta do juízo do inventário para julgar ação anulatória de testamento, ainda que outro juízo tenha sido responsável pela ação de abertura, registro e cumprimento do testamento.

Vejamos o erro das demais alternativas.

A **alternativa A** está incorreta, pois outro é o foro previsto no CPC:

Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.

A **alternativa B** está errada, uma vez que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC).

A **assertiva C** está errada, haja vista que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC).



A **alternativa E** está incorreta, pois outra é a previsão do CPC:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

12. (FCC/SEAD-AP - 2018) Joaquim, com dezesseis anos de idade, assistido por sua mãe, Silvana, domiciliada em São Bernardo do Campo-SP, celebrou, no Rio de Janeiro-RJ, com Fabrício, domiciliado em Macapá-AP, contrato de compra e venda de um relógio, pelo preço de R\$ 3.000,00. Operou-se, então, a tradição do bem, mas, injustificadamente, não se realizou o pagamento. Assim, considerando que não houve eleição de foro, Fabrício deverá propor contra Joaquim ação de cobrança do preço no foro da comarca de

- a) São Bernardo do Campo-SP ou Macapá-AP, à sua escolha.
- b) Rio de Janeiro-RJ.
- c) Macapá-AP.
- d) São Bernardo do Campo-SP.
- e) São Bernardo do Campo-SP, Macapá-AP ou Rio de Janeiro-RJ, à sua escolha.

Comentários

A alternativa correta e gabarito da questão é a **letra D**, pois Joaquim é incapaz (menor de 18 anos), de modo que o foro competente para as ações em que ele for réu, é o domicílio de sua assistente, no caso, em São Bernardo do Campo/SP. Confira a previsão do CPC nesse sentido:

Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.

13. (FCC/SEF-SC - 2018) Em relação à competência, é correto afirmar:

- a) Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença com resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
- b) Independentemente de sua natureza, prorrogar-se-á se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
- c) Caso a alegação de incompetência absoluta seja acolhida, o processo será sempre extinto sem resolução do mérito; se for acolhida a alegação de incompetência relativa, os autos serão remetidos ao juízo competente.
- d) Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada.



e) A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é derogável por convenção das partes.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O CPC prevê que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, na ação contida será proferida sentença **SEM resolução de mérito**, caso contrário, as ações serão reunidas (art. 57).

A **assertiva B** está errada, pois, ocorrerá prorrogação da competência de **natureza relativa** caso não seja alegada em preliminar de contestação (art. 65 do CPC). Tratando-se de incompetência absoluta, poderá ser reconhecida a qualquer momento do processo, inclusive após o seu fim por intermédio de ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.

A **alternativa C** está incorreta. Nos termos do art. 64, §3º, do CPC, reconhecida a incompetência – absoluta ou relativa –, o processo será remetido ao juízo competente, de forma que tais matérias são consideradas, ao menos em regra, dilatórias, ou seja, seu acolhimento somente fará com que o tempo de duração do processo seja prolongado.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

A alternativa correta é a **letra D**, pois traz a previsão de Súmula do STJ:

Súmula 58/STJ: Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada.

A **assertiva E** está incorreta, pois essas competências são inderrogáveis, conforme consta do CPC:

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

14. (FCC/PGE-AP - 2018) No tocante à modificação da competência,

a) a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação; se relativa a incompetência pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

b) quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

c) caso a alegação de incompetência seja acolhida, o processo será sempre extinto sem resolução do mérito, interrompida porém a prescrição.

d) a competência relativa poderá modificar-se pela conexão, litispendência ou pela continência.



e) os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, mesmo que um deles já tenha sido sentenciado.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O examinador troca “incompetência absoluta” por “incompetência relativa”, para tentar confundir o candidato. Veja (art. 64, § 1º, CPC):

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Segundo o art. 57 do CPC:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

A **alternativa C** está incorreta. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente (art. 64, § 3º, do CPC).

A **alternativa D** está incorreta. A litispendência não modifica competência, ela enseja a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC). O art. 54 do CPC fala apenas em conexão e continência. Observe:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

E a **alternativa E** está incorreta. Caso um dos processos já tenha sido sentenciado, não haverá reunião para decisão conjunta (art. 55, § 1º, do CPC).

15. (FCC/CLDF - 2018) No que tange aos critérios de modificação de competência,

- a) a competência determinada em razão do território, pessoa ou função é derogável por convenção das partes.
- b) reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum pedido, as partes e a causa de pedir.
- c) os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, ainda que um deles já tenha sido sentenciado.
- d) a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, ocorrendo a prevenção com o oferecimento da contestação pelo réu.
- e) quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.



Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Como visto em aula, às partes é facultado convencionar sobre a competência quando ela é relativa, quer dizer, quando fundada, em regra, em critérios de território ou de valor. Ao contrário, quando a competência é absoluta, quer dizer, quando ela é fundada em razão da matéria, da pessoa ou da função, ela é inderrogável por convenção das partes (art. 62, CPC). É por isso que está incorreta a afirmativa. Ao dizer que a competência fundada em razão da pessoa ou da função é derogável pelas partes, ela contraria a literal disposição do art. 62 e a regra que diferencia a competência absoluta da relativa.

A **alternativa B** também está incorreta. Quando, em duas ações, coincidirem o pedido, as partes e a causa de pedir (os três elementos identificadores da ação), teremos, se a ação estiver em curso, litispendência, e, se a ação já tiver transitado em julgado, coisa julgada, nunca conexão. A conexão só ocorrerá quando tivermos duas ou mais ações com o pedido **ou** a causa de pedir em comum (art. 55, CPC). Confira:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido **OU** a causa de pedir.

A **alternativa C** também está incorreta. Isso por contrariar a expressa disposição do art. 55, § 1º, do Código. Vejamos:

Art. 55. (...)

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

A **alternativa D** igualmente está incorreta, uma vez que o que gera a prevenção, como sabemos, é o registro ou a distribuição da petição inicial (art. 59, CPC), nunca “o oferecimento da contestação pelo réu”:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

E a **alternativa E**, finalmente, é a alternativa correta e o gabarito da questão. De acordo com o art. 57 do Código:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

16. (FCC/TRT-15ªR - 2018) É competente o foro

a do domicílio do réu, somente, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

b do lugar da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício.

c de domicílio do autor, exclusivamente, para as causas em que sejam autores Estado, Distrito Federal ou União.

d) de domicílio do autor ou do réu na ação em que este último for incapaz.



e) de situação da coisa, sempre, para as ações fundadas em direito pessoal sobre bens móveis.

Comentários

A questão cobra do candidato conhecimentos sobre as disposições gerais acerca da competência (arts. 42 a 53 do CPC) e, logo em uma primeira análise, podemos perceber que a **alternativa B** é cópia literal da disposição do art. 53, III, “f”. Vejamos:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

(...)

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

Sendo assim, a **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

Vejamos o erro das demais alternativas:

A **alternativa A** está incorreta, porque o foro competente para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, não é, somente, o do domicílio do réu, mas também o do domicílio do autor ou o do local do fato, conforme art. 53, V, do CPC.

A **alternativa C** está incorreta, porque, para as causas em que sejam autores Estado, Distrito Federal ou União, o foro competente será o do domicílio do réu (art. 51 e art. 52, do CPC), e não o do domicílio do autor.

A **alternativa D** está incorreta, porque a ação em que o réu for incapaz será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente (art. 50, do CPC), e não no domicílio do autor.

E a **alternativa E** está incorreta, uma vez que é competente o foro da situação da coisa para as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis (art. 47, *caput*, do CPC), e não para as ações fundadas em direito pessoal sobre bens móveis, como afirma a alternativa.

17. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Sobre a competência, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

a) Após a consumação da citação do réu a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu.

b) Tramitando uma ação de recuperação judicial perante a justiça estadual, havendo intervenção nos autos de uma empresa pública federal como terceiro interveniente, os autos serão encaminhados imediatamente ao juízo federal competente.



c) Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta, em regra, no foro do domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta obrigatoriamente em Brasília, na capital federal.

d) A ação possessória imobiliária será proposta, em regra, no foro de situação da coisa, mas o autor pode optar por demandar no foro do domicílio do réu.

e) Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 63, §3º, do CPC:

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

A **alternativa B** está incorreta. A ação de recuperação judicial é uma exceção prevista no art. 45, I, da Lei nº 13.105/15:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

A **alternativa C** está incorreta, pois a ação será proposta em qualquer foro, conforme prevê o art. 46, §3º, da referida Lei:

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

A **alternativa D** está incorreta. De acordo com o §2º do art. 47 do CPC, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

A **alternativa E** é correta e gabarito da questão, pois é o que dispõe o art. 57 da Lei nº 13.105/15:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.



18. (FCC/TRT-RN - 2018) Reinaldo move em face de Fernanda ação de execução fundada em título extrajudicial que é objeto de ação anulatória contra ele ajuizada por Fernanda. Distribuídos a juízos distintos da mesma comarca e ainda não sentenciados, esses processos

- a) deverão ser reunidos perante o juízo prevento, assim considerado aquele para o qual tiver sido distribuída em primeiro lugar a petição inicial de qualquer uma das ações.
- b) deverão ser reunidos perante o juízo prevento, assim considerado aquele que houver despachado em primeiro lugar qualquer uma das ações.
- c) não deverão ser reunidos, pois entre eles não existe conexão.
- d) somente serão reunidos se forem ajuizados embargos à execução, em relação aos quais se estabelece conexão com a ação anulatória.
- e) deverão ser reunidos perante o juízo prevento, assim considerado aquele perante o qual tiver sido aperfeiçoada a primeira citação válida.

Comentários

De acordo com o art. 55, §2º, I, do CPC, as ações ajuizadas por Reinaldo e Fernanda são conexas, já que a ação de execução e a anulatória dizem respeito ao mesmo título executivo.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

Desse modo, as ações deverão ser reunidas no juízo prevento, conforme estabelece o art. 58:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Além disso, com base no art. 59, o que torna o juízo prevento é o registro da petição inicial ou a sua distribuição.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

19. (FCC/SABESP -2018) O juízo estadual, verificando que certa ação de ressarcimento de danos é proposta em face de Mévio e da Caixa Econômica Federal, dá-se por incompetente e remete os autos ao juízo federal que, por sua vez, após ouvir as partes, exclui do processo a referida empresa pública e devolve os autos ao juízo estadual. Nessa situação, segundo dispõe o Código de Processo Civil de 2015, o juízo



- a) estadual, se discordar da decisão do juízo federal, deverá a este reenviar os autos, expondo as razões do seu convencimento.
- b) federal, após excluir a Caixa Econômica Federal do feito, deveria ter suscitado conflito negativo de competência.
- c) estadual, se discordar da decisão do juízo federal, deverá suscitar conflito negativo de competência, no prazo preclusivo de 5 dias.
- d) federal agiu acertadamente ao devolver os autos ao juízo estadual após excluir a Caixa Econômica Federal do feito, não se cogitando, no caso, de conflito de competência.
- e) estadual, ao verificar que a relação processual envolvia a Caixa Econômica Federal, deveria desde logo, ter suscitado o conflito de competência perante o Tribunal competente, sobretudo se, de acordo com o seu pensamento, a Caixa Econômica Federal fosse, sim, parte legítima no feito.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Nesse caso, de acordo com o art. 45, *caput* e §3º do CPC, o juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

Vejamos o erro das demais alternativas:

As **alternativas A e C** estão incorretas, uma vez que o Juiz Estadual não pode discordar da decisão do Juiz Federal, nesse caso. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual o ente federal não pode ser reexaminada pelo Juízo Estadual porque a competência para decidir se há interesse jurídico da União ou não, no caso, é da Justiça Federal (art. 109, I, da CF) e somente dela. Confira o teor da Súmula 254-STJ:

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

A **alternativa B** também está incorreta. Como vimos (art. 45, § 3º, CPC), a Justiça Federal não deve suscitar conflito de competência.

E a **alternativa E** está incorreta também, uma vez que não cabe à Justiça Estadual decidir se a Caixa Econômica Federal é ou não parte legítima no feito (Súmula 150-STJ):



Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

VUNESP

20. (VUNESP/Pref SJRP - 2019) No que diz respeito ao conflito de competência, incompetência e modificação de competência, assinale a alternativa correta.

- a) A competência absoluta poderá se modificar pela conexão ou pela continência.
- b) A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.
- c) A incompetência relativa será alegada como questão preliminar de contestação; a absoluta somente pode ser declarada de ofício.
- d) Não há conflito de competência, quando entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da separação de processos.
- e) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, desde que tenha conexão entre eles.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. A alternativa apresenta a literalidade do artigo 62 do Código de Processo Civil: "A *competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.*"

A **alternativa A** está incorreta. Nos termos do art. 54 do CPC: "A *competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.*"

A **alternativa C** está incorreta. A incompetência absoluta ou relativa devem ser alegadas como questão preliminar de contestação, conforme os ditames do art. 64 do CPC.

A **alternativa D** está incorreta. O art. 66, III do CPC prevê exatamente o oposto: "*Há conflito de competência quando: entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.*"

A **alternativa E** está incorreta. De acordo com o art. 55, §3º não há a necessidade de conexão: "*Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.*"

21. (VUNESP/TJ-MT - 2018) Analise as proposições abaixo referentes ao tema da incompetência no processo civil e assinale aquela que se encontra CORRETA à luz da legislação aplicável.

- a) Não há conflito de competência quando entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
- b) Prorrogar-se-á a competência absoluta se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
- c) Apenas a incompetência absoluta será alegada como questão preliminar de contestação.



d) O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta, pois contraria a redação do CPC, em seu art. 66. Observe que nesse caso há, sim, conflito.

Art. 66. Há conflito de competência quando:

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

A **assertiva B** está errada, pois, ocorrerá prorrogação da competência de **natureza relativa** caso esta não seja alegada em preliminar de contestação (art. 65 do CPC). Tratando-se de incompetência absoluta, poderá ser reconhecida a qualquer momento do processo, inclusive após o seu fim por intermédio de ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.

A **alternativa C** está errada, pois nos termos do art. 64, *caput*, do CPC, tanto a incompetência absoluta, quanto a relativa serão alegadas como questão preliminar de contestação.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão, pois está em total consonância com o que consta no art. 66, parágrafo único, do CPC:

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

22. (VUNESP/TJ-MT - 2018) João e José formam um casal homoafetivo, sem filhos, que possuem domicílio certo em Cuiabá. A empresa Y atua no ramo de produção de cosméticos e também está localizada na capital do Estado do Mato Grosso. Com base nessas informações e nas regras de competência fixadas no CPC/2015, assinale a alternativa correta.

a) No caso de falecimento de José ocorrido no estrangeiro, o foro de situação dos bens imóveis será o competente para processar e julgar a ação de inventário.

b) No caso de ação de dissolução da união estável de João e José, será competente o foro do último domicílio do casal.

c) Se a empresa Y demandar ação de reparação de danos contra serventia notarial com sede no interior do Estado, por ato praticado em razão do ofício, será competente o foro da Comarca de Cuiabá.

d) Tramitando no juízo da Comarca de Cuiabá ação de falência da empresa Y, a intervenção da União como interessada no feito implicará na remessa dos autos à Justiça Federal.

e) Caso José proponha uma ação possessória imobiliária, terá competência relativa o juízo do foro de situação da coisa.

Comentários



A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o art. 48 do CPC, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é que **se** será o competente para julgar a ação de inventário, e não o foro de situação dos bens imóveis. Confira:

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

O foro de situação dos bens imóveis só será levado em consideração se o autor da herança não possuía domicílio certo (art. 48, parágrafo único, CPC):

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Como João e José não possuem filhos, segundo o enunciado, aplica-se a regra do art. 53, I, "b". Veja:

Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

A **alternativa C** está incorreta. Nesse caso, o foro competente será o do lugar da sede da serventia notarial (art. 53, III, "f", do CPC).

A **alternativa D** está incorreta. A Justiça Federal não julga ação de falência, por expressa vedação constitucional (art. 109, I, da CF):

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, EXCETO as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

E a **alternativa E**, também, está incorreta. Nesse caso, a competência será absoluta (art. 47, § 2º, do CPC):



§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

23. (VUNESP/PC-BA - 2018) A respeito dos critérios para a modificação da competência do juízo cível, é correto afirmar que

- a) a competência absoluta poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.
- b) reputam-se continentes 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
- c) antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
- d) se dá a conexão entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
- e) a citação do réu torna prevento o juízo.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Os dispositivos da conexão e continência somente são aplicáveis aos casos em que a competência é relativa. É o que dispõe o art. 54, da Lei nº 13.105/15:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com o art. 55, da referida Lei, quando duas ou mais ações tiverem por comum o pedido ou a causa de pedir, considerar-se-ão conexas.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão, nos termos do §3º, do art. 63, do CPC:

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

A **alternativa D** está incorreta, pois, nesse caso, dá-se continência, e não conexão. Vejamos o que dispõe o art. 56, da Lei nº 13.105/15:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

A **alternativa E** está incorreta. Com base no art. 59, da referida Lei, o que torna prevento o juízo, é o registro ou a distribuição da petição inicial, e não a citação do réu.



Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

24. (VUNESP/PC-BA - 2018) As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. A respeito do instituto da competência, é correto afirmar que

- a) as suas regras são exclusivamente determinadas pelas normas previstas no Código de Processo Civil ou em legislação especial.
- b) tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, excluindo-se dessa regra, dentre outras, as ações de insolvência civil.
- c) a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência relativa para sua análise.
- d) se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro do domicílio do inventariante para análise do inventário.
- e) a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de seu domicílio.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 44 do CPC:

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela *Constituição Federal*, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão, conforme dispõe o art. 45, I, da Lei nº 13.105/15:

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

A **alternativa C** está incorreta. De acordo com o §2º do art. 47 da referida Lei, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

A **alternativa D** está incorreta. Vejamos as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 48, do CPC:

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;



III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

A **alternativa E** está incorreta. Com base no art. 50 da Lei nº 13.105/15, a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu REPRESENTANTE ou ASSISTENTE.

25. (VUNESP/PauliPrev – SP - 2018) A respeito da petição inicial, no procedimento comum do processo de conhecimento, é correto afirmar que

- a) para postular em juízo é necessário que o autor tenha interesse processual e possibilidade jurídica do pedido, como condições da ação.
- b) deverá ser indeferida pelo magistrado, por inépcia, quando os defeitos ou as irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito não forem sanados pelo autor, no prazo de 10 dias.
- c) o seu registro ou a sua distribuição torna prevento o juízo.
- d) formulado pedido sucessivo e alternativo pelo autor, a escolha do descumprimento da prestação caberá ao devedor.
- e) poderá ser formulado pedido genérico pelo autor, se tiver por objeto calcado em prestações sucessivas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A possibilidade jurídica do pedido não é mais uma condição da ação.

A **alternativa B** está incorreta, pois o prazo é de 15 dias. Vejamos o que dispõe o art. 321, da Lei nº 13.105/15:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão, nos termos do art. 59 da referida Lei:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

A **alternativa D** está incorreta. O parágrafo único do art. 326 do CPC estabelece que é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o JUIZ acolha um deles.

A **alternativa E** está incorreta. O §1º do art. 324 da Lei nº 13.105/15 prevê em quais hipóteses é permitido formular pedido genérico:

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

- I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;
- II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;



III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.



LISTA DE QUESTÕES

FCC

1. (FCC/TJ-CE - 2022) Alcides reside em Fortaleza mas possui imóvel em Juazeiro do Norte, que foi invadido por terceiro'. Para se ver reintegrado na posse, deverá ajuizar ação na Comarca

- (A) de Juazeiro do Norte, que possui competência absoluta para julgamento do processo.
- (B) de Fortaleza, que possui competência absoluta para julgamento do processo.
- (C) de Juazeiro do Norte ou Fortaleza, à sua escolha, por se tratar de hipótese de competência relativa.
- (D) do domicílio do réu, ainda que não se trate de Fortaleza ou de Juazeiro do Norte, tratando-se de hipótese de competência absoluta.
- (E) de Juazeiro do Norte ou do domicílio do Réu, à sua escolha, por se tratar de hipótese de competência relativa.

2. (FCC/TRF 4ª Região - 2019) João, domiciliado em São Paulo, pretende ajuizar contra Antônio, domiciliado em Salvador, ação para postular a declaração da propriedade de automóvel que foi licenciado no município de Aracaju e se acha na posse de Ricardo, que tem domicílio em Manaus. Nesse caso, segundo as regras de competência previstas no Código de Processo Civil, a ação deverá ser proposta no foro de

- a) São Paulo.
- b) Salvador.
- c) Aracaju.
- d) Manaus.
- e) São Paulo, Salvador, Aracaju ou Manaus, segundo exclusivo critério do autor.

3. (FCC/TRF 3ª Região - 2019) XYZ Indústria Farmacêutica S.A. ajuizou, perante a Justiça Comum, pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo juiz. No curso do processo, a União compareceu nos autos informando ter interesse no feito, por ter contratado a recuperanda para o fornecimento de medicamentos em âmbito nacional, cuja interrupção comprometeria o sistema de saúde do país. Nesse caso, o processo deverá

- a) ser remetido à Justiça Federal, desde que tenha havido requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá devolver o processo à Justiça Comum.
- b) ser remetido à Justiça Federal, desde que tenha havido requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá suscitar conflito de competência.
- c) ser remetido à Justiça Federal, independentemente de requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá devolver o processo à Justiça Comum.
- d) ser remetido à Justiça Federal, independentemente de requerimento da União nesse sentido; no entanto, caso o Juízo Federal não vislumbre interesse jurídico da União, deverá suscitar conflito de competência.



e) permanecer tramitando na Justiça Comum, ainda que a União tenha expressamente requerido sua remessa à Justiça Federal.

4. (FCC/TRF 3ª Região - 2019) Determinada autarquia federal moveu contra uma mesma associação privada duas ações distintas, com pedidos e causas de pedir diversos uma da outra, mas ambas versando sobre o mesmo bem. Os processos das ações foram distribuídos a diferentes Varas da Justiça Federal. Nesse caso,

a) existe conexão entre os processos, que deverão ser reunidos para julgamento conjunto, ainda que um deles já tenha sido sentenciado.

b) existe conexão entre os processos, que deverão ser reunidos para julgamento conjunto, salvo se algum deles tiver sido sentenciado.

c) existe conexão entre os processos, mas nenhum deles poderá ser reunido ao outro, dado que distribuídos a juízos distintos.

d) não existe conexão entre os processos, mas eles deverão ser reunidos para julgamento conjunto, caso exista o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

e) como não existe conexão entre os processos, eles não poderão ser reunidos para julgamento conjunto em nenhuma hipótese.

5. (FCC/TRF 3ª Região - 2019) De acordo com o Código de Processo Civil, o pedido de cooperação jurisdicional, no âmbito nacional,

a) exige forma prevista em lei, podendo ser executado como atos concertados entre os juízes cooperantes.

b) exige forma prevista em lei, podendo ser executado como prestação de informações.

c) exige forma prevista em lei, podendo ser executado como reunião de processos.

d) prescinde de forma específica, podendo ser executado como auxílio direto.

e) prescinde de forma específica, desde que realizado entre órgãos jurisdicionais do mesmo ramo do Poder Judiciário.

6. (FCC/MPE-MT - 2019) Em relação à competência, considere os enunciados:

I. A incompetência absoluta deve ser alegada como questão preliminar de contestação; a relativa, como exceção, a ser autuada e julgada como incidente processual.

II. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

III. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

IV. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) III e IV.

b) I e II.

c) I, II e III.



- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

7. (FCC/TRT-6/2018) Em relação às modificações de competência,

- a) o foro contratual eleito pelas partes é personalíssimo e, portanto, não obriga os herdeiros e sucessores das partes.
- b) a determinada em razão da matéria, da pessoa ou do valor é inderrogável por convenção das partes.
- c) quando houver continência e a ação continente houver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
- d) a abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser alegada pela parte a quem aproveita, não podendo ser examinada de ofício pelo juiz, salvo em relações consumeristas.
- e) serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, desde que haja conexão entre eles.

8. (FCC/TRT-6 - 2018) Analise os enunciados a seguir, relativos à competência:

- I. Argui-se exclusivamente, por meio de exceção, a incompetência relativa.
- II. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
- III. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
- IV. Acolhida a alegação de incompetência absoluta, que se refere à matéria, à função e à pessoa, o processo será extinto sem resolução do mérito, interrompida porém a prescrição.
- V. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) II, III e V.
- b) I, III, IV e V.
- c) I, II e IV.
- d) II, IV e V.
- e) II, III, IV e V.

9. (FCC/DPE-AM - 2018) Carlos e Vitória se casaram na cidade de Tabatinga (AM), onde residiram por cerca de três anos e tiveram dois filhos. Há cerca de dois anos se mudaram para Tefé (AM). Em razão de desentendimentos entre o casal, acabaram rompendo o relacionamento e, após a separação de fato, Vitória se mudou para Parintins (AM), enquanto Carlos voltou com as crianças para a sua cidade natal, Eurunepé (AM). O único imóvel do casal está situado na cidade de Manaus (AM). Caso Carlos venha a ajuizar ação de divórcio, a competência territorial neste caso será da Comarca de

- a) Tabatinga.



- b) Parintins.
- c) Manaus.
- d) Eurunepé.
- e) Tefé.

10. (FCC/PGE-AP - 2018) No tocante à modificação da competência,

- a) quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
- b) caso a alegação de incompetência seja acolhida, o processo será sempre extinto sem resolução do mérito, interrompida porém a prescrição.
- c) a competência relativa poderá modificar-se pela conexão, litispendência ou pela continência.
- d) os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, mesmo que um deles já tenha sido sentenciado.
- e) a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação; se relativa a incompetência pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

11. (FCC/MPE-PB - 2018) Em relação à competência,

- a) a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio dele próprio ou do lugar em que foi contraída a obrigação, desde que mais favorável ao incapaz.
- b) é ela determinada no momento em que o juiz ordena a citação do réu.
- c) a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do autor.
- d) o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ressalvados os casos de incompetência absoluta, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.
- e) nas ações em que o Estado for autor, o foro competente é sua Capital, podendo a ação ser proposta no foro de domicílio do autor se o Estado for réu.

12. (FCC/SEAD-AP - 2018) Joaquim, com dezesseis anos de idade, assistido por sua mãe, Silvana, domiciliada em São Bernardo do Campo-SP, celebrou, no Rio de Janeiro-RJ, com Fabrísio, domiciliado em Macapá-AP, contrato de compra e venda de um relógio, pelo preço de R\$ 3.000,00. Operou-se, então, a tradição do bem, mas, injustificadamente, não se realizou o pagamento. Assim, considerando que não houve eleição de foro, Fabrísio deverá propor contra Joaquim ação de cobrança do preço no foro da comarca de

- a) São Bernardo do Campo-SP ou Macapá-AP, à sua escolha.
- b) Rio de Janeiro-RJ.
- c) Macapá-AP.
- d) São Bernardo do Campo-SP.



e) São Bernardo do Campo-SP, Macapá-AP ou Rio de Janeiro-RJ, à sua escolha.

13. (FCC/SEF-SC - 2018) Em relação à competência, é correto afirmar:

- a) Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença com resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
- b) Independentemente de sua natureza, prorrogar-se-á se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
- c) Caso a alegação de incompetência absoluta seja acolhida, o processo será sempre extinto sem resolução do mérito; se for acolhida a alegação de incompetência relativa, os autos serão remetidos ao juízo competente.
- d) Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada.
- e) A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é derogável por convenção das partes.

14. (FCC/PGE-AP - 2018) No tocante à modificação da competência,

- a) a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação; se relativa a incompetência pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
- b) quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.
- c) caso a alegação de incompetência seja acolhida, o processo será sempre extinto sem resolução do mérito, interrompida porém a prescrição.
- d) a competência relativa poderá modificar-se pela conexão, litispendência ou pela continência.
- e) os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, mesmo que um deles já tenha sido sentenciado.

15. (FCC/CLDF - 2018) No que tange aos critérios de modificação de competência,

- a) a competência determinada em razão do território, pessoa ou função é derogável por convenção das partes.
- b) reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum pedido, as partes e a causa de pedir.
- c) os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, ainda que um deles já tenha sido sentenciado.
- d) a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, ocorrendo a prevenção com o oferecimento da contestação pelo réu.
- e) quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

16. (FCC/TRT-15ªR - 2018) É competente o foro



a do domicílio do réu, somente, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

b do lugar da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício.

c de domicílio do autor, exclusivamente, para as causas em que sejam autores Estado, Distrito Federal ou União.

d) de domicílio do autor ou do réu na ação em que este último for incapaz.

e) de situação da coisa, sempre, para as ações fundadas em direito pessoal sobre bens móveis.

17. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Sobre a competência, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

a) Após a consumação da citação do réu a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu.

b) Tramitando uma ação de recuperação judicial perante a justiça estadual, havendo intervenção nos autos de uma empresa pública federal como terceiro interveniente, os autos serão encaminhados imediatamente ao juízo federal competente.

c) Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta, em regra, no foro do domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta obrigatoriamente em Brasília, na capital federal.

d) A ação possessória imobiliária será proposta, em regra, no foro de situação da coisa, mas o autor pode optar por demandar no foro do domicílio do réu.

e) Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

18. (FCC/TRT-RN - 2018) Reinaldo move em face de Fernanda ação de execução fundada em título extrajudicial que é objeto de ação anulatória contra ele ajuizada por Fernanda. Distribuídos a juízos distintos da mesma comarca e ainda não sentenciados, esses processos

a) deverão ser reunidos perante o juízo prevento, assim considerado aquele para o qual tiver sido distribuída em primeiro lugar a petição inicial de qualquer uma das ações.

b) deverão ser reunidos perante o juízo prevento, assim considerado aquele que houver despachado em primeiro lugar qualquer uma das ações.

c) não deverão ser reunidos, pois entre eles não existe conexão.

d) somente serão reunidos se forem ajuizados embargos à execução, em relação aos quais se estabelece conexão com a ação anulatória.

e) deverão ser reunidos perante o juízo prevento, assim considerado aquele perante o qual tiver sido aperfeiçoada a primeira citação válida.

19. (FCC/SABESP -2018) O juízo estadual, verificando que certa ação de ressarcimento de danos é proposta em face de Mévio e da Caixa Econômica Federal, dá-se por incompetente e remete os autos ao



juízo federal que, por sua vez, após ouvir as partes, exclui do processo a referida empresa pública e devolve os autos ao juízo estadual. Nessa situação, segundo dispõe o Código de Processo Civil de 2015, o juízo

- a) estadual, se discordar da decisão do juízo federal, deverá a este reenviar os autos, expondo as razões do seu convencimento.
- b) federal, após excluir a Caixa Econômica Federal do feito, deveria ter suscitado conflito negativo de competência.
- c) estadual, se discordar da decisão do juízo federal, deverá suscitar conflito negativo de competência, no prazo preclusivo de 5 dias.
- d) federal agiu acertadamente ao devolver os autos ao juízo estadual após excluir a Caixa Econômica Federal do feito, não se cogitando, no caso, de conflito de competência.
- e) estadual, ao verificar que a relação processual envolvia a Caixa Econômica Federal, deveria desde logo, ter suscitado o conflito de competência perante o Tribunal competente, sobretudo se, de acordo com o seu pensamento, a Caixa Econômica Federal fosse, sim, parte legítima no feito.

VUNESP

20. (VUNESP/Pref SJRP - 2019) No que diz respeito ao conflito de competência, incompetência e modificação de competência, assinale a alternativa correta.

- a) A competência absoluta poderá se modificar pela conexão ou pela continência.
- b) A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.
- c) A incompetência relativa será alegada como questão preliminar de contestação; a absoluta somente pode ser declarada de ofício.
- d) Não há conflito de competência, quando entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da separação de processos.
- e) Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, desde que tenha conexão entre eles.

21. (VUNESP/TJ-MT - 2018) Analise as proposições abaixo referentes ao tema da incompetência no processo civil e assinale aquela que se encontra CORRETA à luz da legislação aplicável.

- a) Não há conflito de competência quando entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
- b) Prorrogar-se-á a competência absoluta se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
- c) Apenas a incompetência absoluta será alegada como questão preliminar de contestação.
- d) O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

22. (VUNESP/TJ-MT - 2018) João e José formam um casal homoafetivo, sem filhos, que possuem domicílio certo em Cuiabá. A empresa Y atua no ramo de produção de cosméticos e também está localizada na capital do Estado do Mato Grosso. Com base nessas informações e nas regras de competência fixadas no CPC/2015, assinale a alternativa correta.



- a) No caso de falecimento de José ocorrido no estrangeiro, o foro de situação dos bens imóveis será o competente para processar e julgar a ação de inventário.
- b) No caso de ação de dissolução da união estável de João e José, será competente o foro do último domicílio do casal.
- c) Se a empresa Y demandar ação de reparação de danos contra serventia notarial com sede no interior do Estado, por ato praticado em razão do ofício, será competente o foro da Comarca de Cuiabá.
- d) Tramitando no juízo da Comarca de Cuiabá ação de falência da empresa Y, a intervenção da União como interessada no feito implicará na remessa dos autos à Justiça Federal.
- e) Caso José proponha uma ação possessória imobiliária, terá competência relativa o juízo do foro de situação da coisa.

23. (VUNESP/PC-BA - 2018) A respeito dos critérios para a modificação da competência do juízo cível, é correto afirmar que

- a) a competência absoluta poderá modificar-se pela conexão ou pela continência.
- b) reputam-se continentes 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
- c) antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
- d) se dá a conexão entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
- e) a citação do réu torna prevento o juízo.

24. (VUNESP/PC-BA - 2018) As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. A respeito do instituto da competência, é correto afirmar que

- a) as suas regras são exclusivamente determinadas pelas normas previstas no Código de Processo Civil ou em legislação especial.
- b) tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, excluindo-se dessa regra, dentre outras, as ações de insolvência civil.
- c) a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência relativa para sua análise.
- d) se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro do domicílio do inventariante para análise do inventário.
- e) a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de seu domicílio.

25. (VUNESP/PauliPrev – SP - 2018) A respeito da petição inicial, no procedimento comum do processo de conhecimento, é correto afirmar que

- a) para postular em juízo é necessário que o autor tenha interesse processual e possibilidade jurídica do pedido, como condições da ação.
- b) deverá ser indeferida pelo magistrado, por inépcia, quando os defeitos ou as irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito não forem sanados pelo autor, no prazo de 10 dias.



- c) o seu registro ou a sua distribuição torna prevento o juízo.
- d) formulado pedido sucessivo e alternativo pelo autor, a escolha do descumprimento da prestação caberá ao devedor.
- e) poderá ser formulado pedido genérico pelo autor, se tiver por objeto calcado em prestações sucessivas.



GABARITO

1. A
2. B
3. E
4. D
5. D
6. E
7. C
8. A
9. D
10. A
11. D
12. D
13. D
14. B
15. E
16. B
17. E
18. A
19. D
20. B
21. D
22. B
23. C
24. B
25. C

